

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4139/2542

บริษัทอริยะโฮลดิ้ง จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโหนดมอเตอร์
ยโสธร กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 38

สัญญาเช่าซื้อ ข้อ 7 มีความว่า "ถ้าผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อและได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามแล้ว ผู้เช่าซื้อไม่ชำระให้ถือว่าสัญญาเช่าซื้อเลิกกันโดยไม่ต้องบอกกล่าว" ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองส่งจ่ายเช็คชำระค่าเช่าซื้อไว้ล่วงหน้า 8 ฉบับ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2538 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2538 เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน เช็คทุกฉบับโจทก์ก็ได้มีหนังสือทวงถามไปยังจำเลย แสดงว่าโจทก์ยังไม่มีเจตนาเลิกสัญญากับจำเลยและโดยสภาพข้อสัญญาดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ผู้ให้เช่าซื้อในการบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวเท่านั้น เมื่อโจทก์ยึดรถคืนในวันที่ 16 กันยายน 2538 อันเป็นพฤติการณ์ที่ถือว่ามี การเลิกสัญญา เช็คจำนวน 7 ฉบับที่ส่งจ่ายถึงวันที่ยึดรถ จึงเป็นค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระจำเลยทั้งสองจึงต้องชำระหนี้ตามเช็ค 7 ฉบับดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา ยโสธร รวม 8 ฉบับส่งจ่ายเงินฉบับละ 125,000 บาท ลงวันที่ 7 ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง ตุลาคม 2538 โดยจำเลยที่ 2 หุ้ นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงลายมือชื่อ

และประทับตราสำคัญของจำเลยที่ 1 ส่งจ่ายแก่โจทก์เพื่อชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 เมื่อเช็كدังกล่าวครบกำหนด โจทก์นำเช็คเข้าบัญชีของ โจทก์เพื่อเรียกเก็บเงินตามวิธีการของธนาคาร แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองส่งจ่ายเช็คพิพาททั้ง 8 ฉบับ ตามฟ้องแก่ โจทก์เพื่อชำระหนี้ค่าเช่าซื้อรถยนต์ไฮดรอลิก ต่อมาวันที่ 16 กันยายน 2538 โจทก์ได้ ยึดรถที่เช่าซื้อคืน และวันที่ 10 ตุลาคม 2538 โจทก์บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อเช็คพิพาท ทั้งแปดฉบับส่งจ่ายเพื่อชำระหนี้ค่าเช่าซื้อตามสัญญาที่เลิกกัน โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 875,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่าจำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบตามเช็คพิพาท 7 ฉบับ ต่อโจทก์หรือไม่ ตามที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมาย จ.23 ข้อ 7 กำหนดว่า ถ้าผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระเงิน ภายในกำหนดผู้ให้เช่าซื้อถือว่าสัญญาเช่าซื้อเป็นอันเลิกกันทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าว ดังนั้น สัญญาเช่าซื้อจึงเลิกกันแล้วตั้งแต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คฉบับแรก คือเอกสารหมาย จ.3 เช็คเอกสาร จ.4 ถึง จ.9 จึงปราศจากมูลหนี้ จำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบนั้นเห็นว่า สัญญาเช่าซื้อข้อ 7 มีความว่า ถ้าผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่า

ซื้อภายในกำหนดและได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้นำเงินที่ค้างมาชำระภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุในหนังสือทวงถามแล้ว ผู้เช่าซื้อยังเพิกเฉยไม่นำเงินที่ค้างชำระทั้งหมดมาชำระ ให้ถือว่าสัญญาเช่าซื้อเป็นอันยกเลิกเพิกถอนไปทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด ปรากฏว่าแม้เช็คเอกสารหมายเลข จ.3 ถึง จ.9 ธนาคารจะปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อแต่ละฉบับถึงกำหนดแล้วโจทก์นำไปเรียกเก็บ แต่โจทก์ก็มิได้มีหนังสือทวงถามไปยังจำเลยแต่อย่างใด แสดงว่าโจทก์ยังไม่มีเจตนาเลิกสัญญากับจำเลยและยังเปิดโอกาสให้จำเลยนำค่าเช่าซื้อค้างชำระมาชำระแก่โจทก์เป็นการปฏิบัติตามสัญญาได้อีกทั้งโดยสภาพแล้วสัญญาข้อนี้กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ให้เช่าซื้อในการบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวเท่านั้น หากได้มีผลเป็นการแสดงเจตนาเลิกสัญญาของผู้เช่าซื้อด้วยดังจำเลยอ้างไม่ เพราะหากจำเลยซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อประสงค์จะเลิกสัญญา ย่อมทำได้โดยง่ายด้วยการส่งมอบรถชุดที่เช่าซื้อกลับคืนแก่โจทก์ตามที่ประมวลกฎหมาย-แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 573 กำหนดให้เป็นสิทธิแก่ผู้เช่าซื้อ ดังนั้นเมื่อจำเลยทั้งสองยังคงครอบครองรถชุดที่เช่าซื้ออยู่ จำเลยทั้งสองจึงยังคงมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ให้โจทก์สำหรับเงินค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ ก่อนที่โจทก์จะยึดรถกลับคืนมาอันเป็นพฤติการณ์ที่ถือได้ว่าการเลิกสัญญาเช่าซื้อต่อกัน ทั้งนี้โดยไม่ต้องอาศัยสัญญาข้อ 9 ซึ่งกำหนดว่า หากสัญญาเช่าซื้อฉบับนี้ถูกยกเลิกเพิกถอนไป ผู้เช่าซื้อตกลงยินยอมชำระค่าเช่าซื้อที่ยังค้างชำระทั้งหมดแต่อย่างใด และมีข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมดังจำเลยอ้าง จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบเงินตามเช็คพิพาททั้งเจ็ดฉบับซึ่งมีมูลหนี้มาจากค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ดำรงศักดิ์ ขมะวรรณ-ระพินทร บรรจงศิลป-ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ